

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Velká Hradební 39/61

400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO

Čj.: 152450/26/2500-80547-508448

Vyřizuje: Šťastná Marcela Ing.

Pracoviště: Dlouhá 143/42

415 01 Teplice 1

Oddělení vymáhací VII

Telefon: 953 130 041 č.dveří: 124

E-mail: podatelna2500@fs.gov.cz

v Teplicích

dne

Elektronicky podepsáno

29. 01. 2026

Ing. Pavel Svoboda

vedoucí oddělení

Dlužník:

DIČ: CZ46070516 IČO: 46070516

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

Husitská 191/8

KRUPKA

417 41 KRUPKA 3

Poskytovatel platebních služeb (poddlužník):

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

PRAHA 5 - RADLICE

150 00 PRAHA 5

IČO: 00001350

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z**na příkázání pohledávky z účtu**

Shora uvedený správce daně podle § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. b) a § 190 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),

nařizuje

daňovou exekuci příkázáním pohledávky z účtu.

K vymožení nedoplatku	Kč	4456.00
Včetně příslušejícího úroku z prodlení ke dni 28.01.2026	Kč	0.00
a exekučních nákladů ke dni nařízení exekuce ve výši	Kč	500.00
tj. celkem	Kč	4956.00

(slovy: ČTYŘITISÍCEDEVĚTSETPADESÁTŠEST Kč),

jakož i úroku z prodlení z částky Kč 4456.00 od 29.01.2026 do zaplacení; výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž dochází k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů;

přikazuje shora uvedenému poddlužníkovi,

aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání daňové exekuce nevyplácel peněžní prostředky z účtu dlužníka:

0356935480/0300,

ze kterého se přikazuje pohledávka, neprováděl na něho započtení a ani jinak s ním nenakládal, a to až do výše nedoplatku, pro který je exekuce nařizována, včetně příslušejících částek úroku z prodlení a exekučních nákladů dle § 252 odst. 2 a 4 a § 183 odst. 1 daňového řádu, s tím, že dlužníkovi nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč (§ 251a odst. 2 daňového řádu).

To se týká i peněžních prostředků, které dojdou na tento účet do 6 měsíců ode dne vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu (§ 190 odst. 2 daňového řádu).

Podle § 190 odst. 1 daňového řádu odpisem peněžních prostředků dlužníka z jeho účtu, vedeného v jakékoliv měně, do výše částek uvedených v exekučním příkazu a jejich vyplacením shora uvedenému správci daně na účet:

číslo: 35-77621411/0710

IBAN: CZ67 0710 0000 3500 7762 1411, BIC: CNBACZPP

variabilní symbol: 4456261658

daňová exekuce zaniká.

Uvedený dlužník nezaplatil ke dni 28.01.2026 shora uvedenému správci daně podle

1) vykonatelného výkazu nedoplatků

pod položkou: 0001 číslo jednací: 152451/26/2500-80547-508448
sestaveného ke dni: 28.01.2026

Pořadí druh daně	splatnou částku (Kč)	
Rozhodnutí č.j./ustanovení zákona	vydaného dne	splatného dne
1 Daň z nemovitých věcí		4456.00
891010/25/2514-00460-507699	23.04.2025	01.12.2025

Tuto částku vykázaných nedoplatků (Kč):	4456.00
Částka nedoplatků na daních (Kč):	4456.00
Částka nedoplatků na úroku z prodlení (Kč):	0.00
Částka nedoplatků na příslušenství (Kč):	0.00

Celková částka nedoplatků na daních (Kč):	4456.00
Celková částka nedoplatků na úroku z prodlení (Kč):	0.00
Celková částka nedoplatků na příslušenství (Kč):	0.00
Výše nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč):	4456.00

Vzhledem k tomu, že položky/pořadí:
0001/1

shora uvedených nedoplatků sestavených z údajů evidence daní se po nařízení daňové exekuce zvyšují o úrok z prodlení, správce daně nařizuje podle § 178 odst. 3 daňového řádu i exekuci tohoto úroku. Dlužník je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Úrok z prodlení vzniká za každý jednotlivý den, kdy jsou splněny podmínky pro jeho vznik. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž dochází k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Úrok podle daňového řádu ve znění účinném do 31.12.2020, u něhož ke dni 1.1.2021 trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do 31.12.2020 podle daňového řádu ve znění účinném do 31.12.2020 (čl. II bod 11 zákona č. 283/2020 Sb.). Do 31.12.2020 výše úroku z prodlení ročně odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Exekuční náklady:

Podle § 183 odst. 1 daňového řádu vzniká dlužníkovi vydáním exekučního příkazu povinnost uhradit na nákladech za nařízení daňové exekuce 2 % z celkové částky nedoplatků, pro které je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč.

Exekuční náklady se vymáhají současně s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízena (§ 182 odst. 4 a 6 daňového řádu).

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník dobrovolně neuhradil nedoplatky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Správce daně proto rozhodl v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 daňového řádu o nařízení daňové exekuce.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky ani námitku (§ 178 odst. 4 daňového řádu).

Daňový dlužník může podat návrh na zastavení daňové exekuce, pokud v daňové exekuci nařízené k vymození daňové povinnosti vzniklé v době, kdy byl nezletilým, který nenabyl plné svéprávnosti, byl postižen majetek, který nabyl po nabytí plné svéprávnosti, nejde-li o majetek, který nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné svéprávnosti; to neplatí pro daňové pohledávky vzniklé při samostatném provozování obchodního závodu nebo jiné obdobné výdělečné činnosti podle zvláštního právního předpisu (§ 262c o.s.ř.).

Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou podle § 52 odst. 1 daňového řádu vázány povinností mlčenlivosti po tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. Za porušení povinnosti mlčenlivosti lze uložit pokutu podle § 246 daňového řádu až do výše 500 000 Kč.

Daňový dlužník ztrácí okamžikem, kdy je poddlužníkovi doručen exekuční příkaz, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhaného nedoplatku a příslušenství; to neplatí v případě platby, jejímž účelem je splnění vymáhané povinnosti, na účet správce daně vedený u peněžního ústavu (§ 177 odst. 1 a 2 daňového řádu a § 304 odst. 3 o.s.ř.).

Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 o.s.ř. se nevztahují na peněžní prostředky do výše trojnásobného životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Tyto peněžní prostředky peněžní ústav

(poskytovatel platebních služeb) vyplatí dlužníkovi na jeho žádost nejvýše jednou (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 304b o.s.ř.).

Poskytovatel platebních služeb provede výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po doručení vyrozumění podle § 305 o.s.ř.; není-li však pohledávka povinného z účtu ještě splatná, provede poskytovatel platebních služeb výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po její splatnosti. Výkon rozhodnutí se provede i tehdy, postačuje-li pohledávka povinného z účtu jen k částečnému uspokojení oprávněného (§ 307 odst. 2 o.s.ř.).

Nesplní-li poddlužník povinnost stanovenou mu exekucí příkazem a zákonem řádně a včas, má shora uvedený správce daně nárok na její splnění z prostředků tohoto poddlužníka; tento nárok shora uvedený správce daně uplatní podáním žaloby k soudu (§ 186 odst. 3 daňového řádu).

Pokud jsou poddlužníkovi známy údaje, které mají nebo by mohly mít vliv na daňovou exekuci dlužníka, je povinen tyto údaje správci daně bez zbytečného odkladu oznámit (§ 186 odst. 5 daňového řádu).

Daňovou exekucí lze postihnout rovněž majetkové právo, movitou věc nebo nemovitou věc dlužníka, které mají přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice a se kterými dlužník nemůže volně nakládat (§ 185 odst. 4 daňového řádu).

Podle § 10 odst. 4 písm. c) a § 12 odst. 4 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s účinností od 1. 7. 2025 může vymáhání nedoplatků provádět kterýkoliv finanční úřad. **Tato změna se týká pouze vymáhání.** Ve věcech registrace k dani, vyměřovacího a doměřovacího řízení a placení daně zůstává nadále místně příslušný finanční úřad.

L.S.

Ing. Pavel Svoboda
vedoucí oddělení